附件

关于江陵县六合垸管理区水产养殖场“8·12”事故的调查报告

2023年8月12日17时许，江陵县六合垸管理区水产养殖场坑塘发生一起生产安全事故，造成1人死亡。直接经济损失约77万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）规定，8月14日，县政府成立了由县应急管理局牵头，纪委监委、公安、工会等部门组成的“8·12”事故调查组，参加此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析，查清了事故发生的经过和原因，并提出事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

河南四建工程有限公司，曾用名是河南四建发展建筑工程有限公司，成立于2012年4月13日，位于开封市祥符区城关镇科教大道19号，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。法定代表人是谭永涛，企业注册资本10100万人民币，实缴资本

8050万人民币。统一社会信用代码是91410200593438736K，纳税人识别号是91410200593438736K，工商注册号是410291000017586，营业期限是2012年4月13日至无固定期限，企业类型是其他有限责任公司，行业是房屋建筑业。登记机关是开封市祥符区市场监督管理局。经营范围是建筑工程、公路工程、市政公用工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、机电安装工程、装饰装修工程、电力工程、城市及道路照明工程、环保工程、电子与智能化工程施工，电力设施的维护，承包境外工程，机械设备租赁，电力设备及材料销售，工程技术咨询服务，房屋租赁。

武汉飞达工程机械设备有限责任公司，成立于2003年3月31日，位于武汉市新洲区阳逻高潮村四组，法定代表人是朱时环，企业注册资本50万人民币，实缴资本50万人民币。统一社会信用代码是91420117748305437S，纳税人识别号是91420117748305437S，工商注册号是420117000012426，营业期限是2003年3月31日至2037年3月3日，企业类型是有限责任公司(自然人投资或控股)，行业是零售业。登记机关是武汉市新洲区市场监督管理局。经营范围是机械配件、小型机械、机电成套设备、五金、百货、建材销售；工程机械设备租赁；金属结构制作安装；土石方工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装璜工程施工。

（二）事故发生经过情况及事故救援情况

2023年8月12日17时许，江陵县六合垸管理区水产养殖

场坑塘挖掘机司机屈世荣操作挖掘机进行坑塘施工时，因操作不当，造成挖掘机车侧翻坑塘水中，工友徐家美第一时间打电话给租赁挖掘机的负责人黄波，稍后，17:03 徐家美捡砖头砸挖掘机玻璃救人未果，17:13 调来挖掘机将侧翻挖掘机吊出水面，砸破挖掘机挡风玻璃，将屈世荣救出。17:21 将屈世荣送上 120 救护车急救，后送至江陵县人民医院抢救，19 时许，经医护人员抢救无效死亡。

在确认伤者死亡后，六合垸管理区牵头成立了事故善后处理小组，将死者及时送到殡仪馆，租赁挖掘机的负责人黄波与死者家属协商善后赔偿事项，双方签订了赔偿协议，死者遗体火化。整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。



挖掘机侧翻现场图示

二、人员伤亡、直接经济损失及天气情况

（一）人员伤亡情况。事故造成1人死亡。死者屈世荣，男，湖北省江陵县三湖管理区天星社区人。系武汉飞达工程机械设备有限责任公司通过挖掘机负责人黄波聘请的挖掘机司机。

（二）直接经济损失情况。事故直接经济损失约77万元，主要由死者赔偿金及丧葬费用、伤员医疗费用等组成。

（三）当天天气情况。2023年8月12日，星期六，多云转中雨，最高气温35℃，最低气温26℃，西南风2级。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。六合垸管理区水产养殖场坑塘挖掘机司机屈世荣施工时，因操作不当，造成挖掘机侧翻坑塘水中，致其溺水死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因。河南四建工程有限公司施工现场管理缺位；武汉飞达工程机械设备有限责任公司存在安全风险辨识缺陷；缺乏对从业人员的安全生产的教育培训；施工现场无人管理；江陵六合垸管理区未严格履行属地管理责任。上述情况是造成亡人事故的间接原因。

（三）事故性质。该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定

（一）事故单位责任。河南四建工程有限公司施工现场管理缺位。武汉飞达工程机械设备有限责任公司存在安全风险辨识缺陷；缺乏对从业人员的安全生产的教育培训；施工现场无人管理。

（二）相关人员责任。六合垸管理区水产养殖场坑塘挖掘机司机屈世荣施工时，因操作不当，造成挖掘机侧翻坑塘水中，致其溺水死亡，对事故发生负有直接责任。河南四建工程有限公司项目经理欧攀攀安全生产管理缺位，负管理责任；武汉飞达工程机械设备有限责任公司项目经理罗佳未履行施工现场管理责任，负管理责任；挖掘机负责人黄波对挖掘机管理不当导致发生事故，负监督管理责任；安全员徐家美未履行安全员职责，对安全生产失管失控，负监督管理责任。

（三）属地管理单位责任。江陵六合垸管理区未严格履行属地管理责任。未定期组织分析安全生产形势和及时解决安全生产问题；项目建设指挥部部分管理人员和施工工人未参加过安全生产教育培训。

五、处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议。对事故发生负有责任的武汉飞达工程机械设备有限责任公司的处理，由江陵县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定实施行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议。

1. 六合垸管理区水产养殖场坑塘挖掘机司机屈世荣施工时，因操作不当，造成挖掘机侧翻坑塘水中，致其溺水死亡，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，免于追究责任。

2. 对事故发生负有管理责任的六合垸管理区项目建设指挥

部执行指挥长魏科的问题线索移送县纪委监委处理。

3.对事故发生负有管理责任的河南四建工程有限公司项目经理欧攀攀的处理，由江陵县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定实施行政处罚。

4.责成武汉飞达工程机械设备有限责任公司对事故发生负有责任的相关员工分别给予相应处理。

（三）对相关部门单位的处理建议。责成六合垸管理区向江陵县人民政府作出书面检查。

六、事故防范措施和整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，加强全县安全生产管理，促进全县经济社会安全发展，提出如下措施建议：

（一）强化安全生产属地管理责任。六合垸管理区（农场）及其他乡镇（管理区）要切实履行属地管理责任，做到守土尽责，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，完善安全生产责任体系，加强组织领导，把安全生产纳入长期发展规划，健全安全投入保障制度，及时研究部署安全生产工作，严格落实属地监管责任。确保不发生各类生产安全事故。

（二）强化安全生产行业监管责任。全县各行业监管部门要落实行业监管责任，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”。要履职尽责，深刻汲取事故教训，制定安全隐患排查及整改制度，对各自负责的行业领域内的企业进

行全面安全隐患排查，及时采取有效措施进行安全隐患整改，防止生产安全事故发生。

（三）强化安全生产企业主体责任。河南四建工程有限公司、武汉飞达工程机械设备有限责任公司要严格落实安全生产企业主体责任，积极开展安全生产教育和培训，进一步提升员工自身的安全意识，要层层落实安全责任制，强化日常生产过程的安全监管，企业要建立安全管理机构，督促安全员和员工认真履职，加强安全生产监管。同时，全县各行各业企业加强隐患排查治理，对危险场所和设施设备加强监管，杜绝各类生产安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

“8·12”事故调查组

2023年10月10日

江陵县应急管理局办公室　　2023年10月10日印发